Proc. n. 55082/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Filomena Albano	Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

Parte_1

Avv. Giulio Mancini

E

Controparte_1

Avv. Patrizia Parigi

Con l'intervento del P.M.

MOTIVAZIONE

Esaminati gli atti;

visto l'accordo raggiunto tra le parti, di seguito trascritto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 11938/2022 (in atti, passata in giudicato): "**1)** ognuno dei ricorrenti provvederà in modo autonomo al proprio

mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;

2) la casa coniugale, sita in Roma, Via della Stazione di Ottavia n° 95, è di

proprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno e resta affidata alla sig.ra *CP_1* *[...]* con quanto in essa contenuto;

3)il figlio *Per_1* minorenne, resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e collocato prevalentemente presso la madre. Il figlio *Per_2* maggiorenne ma non economicamente indipendente, andrà a vivere con il padre e fisserà la propria residenza presso l'abitazione di quest'ultimo. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore *Per_1* relativamente alla formazione scolastica, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. Ciascuno dei coniugi continuerà ad esercitare la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;

4) in considerazione dell'età di *Per_1* prossimo maggiorenne, questi godrà della massima libertà ed elasticità nella frequentazione con il padre, genitore non collocatario e, comunque, in caso di disaccordo:

a- a settimane alternate: nel pomeriggio di martedì dalle ore 16:00 alle ore 21.30 nonché nel fine settimana dal venerdì sera alle 20.30 alla domenica sera alle ore 20:00, nel caso in cui le esigenze lavorative del padre e/o della madre e/o del minore stesso lo richiedano e previo accordo con la sig.ra *CP_1* i giorni potranno subire variazioni; **b**- durante il periodo estivo di luglio e agosto, per quindici giorni consecutivi, previo accordo con la sig.ra *CP_1* da raggiungersi entro il 31 maggio di ogni anno; **c**- dalle ore 15 del 24 dicembre alle ore 22 del 26 dicembre, ovvero nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9:00 del primo alle ore 22:00 del secondo giorno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con i medesimi orari; **d**- alla sig.ra *CP_1* spetterà trascorrere quindici giorni consecutivi con il figlio durante il periodo estivo di luglio e agosto da concordarsi con il sig. *Pt_1* nel medesimo termine del 31 maggio di ogni anno. Nel periodo estivo residuo rispetto ai suddetti 15 giorni consecutivi spettanti a ciascun genitore, si applicherà il regime ordinario di frequentazione

del figlio sopra indicato. Nei periodi di permanenza del minore con il padre, il sig. *Pt_1* si occuperà di seguire il figlio nello studio e nelle attività extra scolastiche;

5) il sig. *Pt_1* provvederà al mantenimento diretto del figlio *Per_2* maggiorenne ma non economicamente indipendente, mentre la sig.ra *CP_1* provvederà al mantenimento diretto del figlio *Per_1* ancora minorenne, mentre entrambi i ricorrenti concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute o da sostenersi per entrambi i figli. I ricorrenti danno atto di aver preso visione e di aver firmato per accettazione la ripartizione delle spese, straordinarie e non, riportate nel Protocollo d'Intesa intercorso tra il Tribunale di Roma, Sezione Famiglia, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17/12/2014, ripartizione da intendersi qui riportata e trascritta;

6) Il sig. *Pt_1* concorrerà, altresì, sempre nella misura del 50%, alle spese veterinarie di cura e di accudimento del cane domestico - meticcio di nome - che resterà affidato alla moglie. Il sig. *Pt_1* si impegna, altresì, in caso di necessità e/o viaggi della sig.ra *CP_1* ad ospitare il cane presso la propria abitazione o, qualora ne sia impossibilitato, a sostenere al 50% con la sig.ra *CP_1* le spese per la necessaria pensione;

7) i ricorrenti percepiranno nella misura del 50% ciascuno dei benefici dell'Assegno Unico Universale.";

ritenuto che nulla osti alla conferma delle suddette condizioni, anche valutato l'interesse del figlio minore,

P.Q.M.

dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 11938/2022 come indicato in parte motiva;

nulla per le spese.

Si comunichi

Roma 28.5.2024

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Cosentino

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi